

1500494-22.2020.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/02/2022

... EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500494-22.2020.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-22.2020.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2093939/2020 - DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO, 10968073 -

DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO, 43/20/324 - DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO, 2093939 -

DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO, 43/20/324 - DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO APARECIDO CAETANO

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou MÁRCIO APARECIDO CAETANO, RG nº 61361385, com 32 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 129, caput e § 9º, do Código Penal.

Segundo a narrativa exordial no dia 5 de abril de 2020, por volta das 17 horas, no Sítio Banco da Terra, na cidade de Espírito Santo do Turvo, nesta comarca, Mario Aparecido Caetano a integridade corporal de seu filho K.R.C., causando lesões de natureza leve descritas às fls. 22/23.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2020 (fls. 39/41).

Devidamente citado (fls. 52), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 56/57, pugnando pela absolvição sumária.

Foi negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 60/61, designando-se a

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 2 de março de 2021.

O réu foi declarado revel (fls. 88).

A audiência foi redesignada para o dia 13 de julho de 2021 (fls. 95), sendo novamente redesignada para o dia 10 de agosto de 2021 (fls. 98) e posteriormente, durante audiência, redesignada para o dia 25 de janeiro de 2022.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas.

O i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido condenatório, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, destaco inexistir violação ao princípio da identidade física do juiz em razão da prolação da sentença por este Juízo Titular, embora a instrução tenha sido presidida e encerrada pelo Juízo Substituto.

Não se destoa da previsão contida no art. 399, § 2º, do CPP, que dispõe ser do juiz que presidiu a instrução a obrigação de sentenciar o feito. A norma apontada, contudo, não é de caráter absoluto.

O Código de Processo Civil revogado pelo atual Códex em vigor, trazia no artigo 132, uma exceção à regra acima analisada, que era aplicável subsidiariamente no processo penal. O dispositivo revogado possibilitava que o juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide, salvo nas exceções nele previstas, isto é convocação, licença, promoção, aposentadoria ou "afastamento por qualquer motivo".

Assim, não se mostra razoável impor ao magistrado substituto, que não mais está vinculado a esta unidade jurisdicional, já que cessada sua designação, o julgamento do feito, notadamente porque cessada sua atuação.

Como visto, o dispositivo em comento foi revogado, contudo o entendimento vigente ainda caminha neste sentido. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA EM GOZO DE FÉRIAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a)

Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito. Precedentes. 2. No caso, a Magistrada que presidiu a audiência estava em gozo de férias

regulamentares. Assim, a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder Judiciário é válida. 3. O modus operandi do delito autoriza a negativa do direito

de recorrer em liberdade como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, assentou-se que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes (quatro indivíduos) e com

"significativo prejuízo patrimonial". 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel.

Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 5.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC nº 111.670/SP, Sexta Turma, Min. Laurita Vaz, DJe 13/06/2019).

Ainda, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade

que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal leve, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes boletim de ocorrência (fls. 3/5) e o laudo pericial (fls. 22/23).

Na fase policial, JANAÍNA TOBIAS REZENDE disse que é genitora da vítima, K.R.C., criança com 6 anos de idade, filho também do acusado, com quem conviveu por oito anos. Até a data do fato permitia visitas livres do acusado ao filho, sempre advertindo ele para que não ingerisse bebida alcoólica, pois a criança não gostava. Seu filho foi no sábado ficar com o genitor e no dia seguinte, quando retornou, chegou chorando, dizendo que queria ir embora, porque o pai tinha batido nele, inclusive o padrasto do acusado, Cláudio, confirmou dizendo que Márcio tinha batido em K.R.C. e que não deixasse mais Márcio pegá-lo. Passou o filho por exame de corpo de delito no posto de saúde local e registrou ocorrência. Em Juízo, disse que nessa época o acusado podia ver seu filho livremente. Ele bebeu e o agrediu. Havia umas marcas no corpo dele, como se tivesse batido. Seu filho foi levado até si por Cláudio Cardoso. Seu filho chorava, descalço com a blusa rasgada. Seu filho lhe narrou que o réu lhe batera.

CLAUDIO CARDOSO, na fase policial, disse que é padrasto do investigado e sua casa fica próxima da casa de "Pitoco". Na data do fato estava em sua casa, quando a mulher que mora com o réu ligou dizendo que ele estava batendo no filho. Pediu para seu filho adolescente buscar a criança. Quando K.R.C. chegou na casa do depoente estava chorando, então o depoente ligou para genitora da criança, relatando os fatos e levou a criança embora para a mãe. Portanto, não viu Márcio agredindo a criança, mas diante da ligação de Suzamara, amásia de "Pitoco", informando que ele estaria batendo no filho, acredita que a testemunha do fato seja Suzamara. Em Juízo, CLÁUDIO disse que é padrasto do réu, que na época morava com Suzamara. Ela nunca ligou dizendo que ele estava agredindo seu filho. Suzamara ligou para seu pedindo para que levasse o filho embora. O filho foi até lá e levou a criança K.R.C. embora. Viu Suzamara no Posto de Saúde para "fazer o exame de corpo de delito". Suzamara disse que o réu agrediu K.R.C.

A testemunha SUZAMARA APARECIDA SALAS DA CRUZ, na fase policial, disse que vive maritalmente com o investigado há seis meses, e na data do notou que seu amásio havia ingerido bebida alcoólica e K.R.C. começou a chorar porque queria ir embora, Márcio o levou até o quarto, porque não parava de chorar. A depoente não viu o que aconteceu, mas a criança continuou chorando. Avisou o padrasto de Márcio, Cláudio, para ir buscar a criança. Tem cinco filhos de outros três relacionamentos e nunca permitiu que Cláudio praticasse qualquer ato de agressão contra seus filhos. Notou que K.R.C. estava chorando querendo ir com a mãe, então resolveu ligar para buscarem a criança. Em Juízo, disse que foi homologada a desistência de sua oitiva. Na fase policial, o réu MARCIO APARECIDO CAETANO disse que Janaína é sua ex-mulher e K.R.C., de 6 anos de idade é seu filho. Na data do fato, seu filho estava brincando de bola com outras crianças e acabou caindo, começou a chorar "e quando ele começa chorar, não tem o que agrada, então eu liguei para mãe dele para falar com o menino, onde então ela começou a me xingar". Como reside na zona rural, pediu para o padrasto levar a criança para a genitora. Não agrediu o filho e as lesões são consequentes de estar brincando de "bola e lutinha" com as outras crianças, mas ninguém o agrediu fisicamente. Em Juízo, o réu disse que tinha montado um "campinho" para os "moleques" para as crianças brincarem. Estava lá dentro e K.R.C. se machucou. Apenas foi "agrada-lo", tendo K.R.C. ido embora para a casa do padrasto. Não agrediu K.R.C.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Verifico que no dia, hora e local descritos na denúncia, o réu Mario Aparecido Caetano ofendeu a integridade corporal de seu filho K.R.C., causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A criança estava na casa do réu, seu pai, visitando-o, já que mora com a mãe. A criança começou a chorar e o réu o agrediu, causando as lesões indicadas no laudo pericial.

Neste particular, nota-se, portanto, que a negativa do acusado ficou isolada nos autos, bem como versão de que a criança se machucou brincando, especialmente diante do que foi presenciado por ela às testemunhas ouvidas em Juízo, as quais, ressalte-se não tem motivos para incriminar falsamente o réu, circunstância que por ele sequer foi aventada.

A literalidade do art. 129 do Código Penal qualifica como crime a conduta de "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem", englobando qualquer alteração prejudicial à sua saúde decorrente de dano corpóreo que viole o bem jurídico protegido: a incolumidade física em sentido amplo.

Segundo os apontamentos de Nelson Hungria, "o crime de lesão corporal consiste em qualquer dano ocasionado por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à saúde (fisiológica ou mental) de outrem. Não se tratam, como o nomen juris poderia sugerir prima facie, apenas do mal infligido à inteireza anatômica da pessoa. Lesão corporal compreende toda e qualquer ofensa ocasionada à normalidade funcional do corpo ou organismo humano, seja do ponto de vista anatômico, seja do ponto de vista fisiológico ou psíquico. Mesmo a desintegração da saúde mental é lesão corporal, pois a inteligência, a vontade ou a memória dizem com a atividade funcional dos órgãos do corpo. Não se concebe uma perturbação mental sem um dano à saúde, e é inconcebível um dano à saúde sem um mal corpóreo ou uma alteração do corpo. Quer como alteração da integridade física, quer como perturbação do equilíbrio funcional do organismo (saúde), a lesão corporal resulta sempre de uma violência exercida sobre a pessoa" (in Comentários ao código penal, v. V, p. 313).

Por se tratar de delito que deixa vestígios, evidentemente se faz necessária a produção de prova pericial, comprovando-se a natureza das lesões.

Como é cediço, em se tratando de crime contra a pessoa, a palavra da vítima se reveste, em especial por ter descrito, no presente caso, de forma objetiva e robusta, a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, plenamente corroborada, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 22/23).

O § 9º do art. 129 do Código Penal apresenta a figura qualificada do crime de lesão corporal, que passa a considerar o contexto em que praticado e pretende criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar. Esclarece-se que o dispositivo se aplica não apenas aos casos em que a mulher é a vítima, mas todas as pessoas, independentemente do sexo ("ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade").

Reputo que a ação perpetrada pelo réu se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 129, caput e §9º, do Código Penal.

Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime e inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a responsabilidade penal do réu.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal.

4. Da individualização da pena.

Para o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, o art. 129, § 9º, do Código Penal prevê a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu ostenta

maus antecedentes (vide fls. 30/36 e 136/140). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos do crime são os inerentes ao delito. As circunstâncias do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de circunstâncias judiciais neutras, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que não há atenuantes a serem valoradas, porém incidem a agravante da reincidência, considerando a sentença transitada em julgado nos autos 0000296-73.2018.8.26.0169, conforme artigo 61, inciso I, CP, bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, já que a vítima era criança de apenas 6 (seis) anos de idade. A pena será exasperada em 1/3 (terço), alcançando o patamar de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem valoradas, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

5. Dispositivo

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar MARCIO APARECIDO CAETANO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incursão nas penas do art. 129, caput e § 9º, cc 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos previstos no art. 44, I do CP, já que o crime foi praticado com violência. Assim, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por outro lado, considerando o montante da pena e a primariedade, a concessão do sursis (art. 77 e seguintes do C.P.) mostra-se suficiente para atingir os fins que a sanção penal colima. Deste modo, aplico a suspensão da pena pelo prazo de 2 anos e com a obrigação, no primeiro ano da suspensão, das condições do artigo 78, §2º, "a", "b" e "c".

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (CPP, art. 387, IV). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Fixo os honorários do Defensor dativo no máximo da tabela.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; c. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 7 de fevereiro de 2022.